

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 210/2530

นางเสถียรหรือบุญชู สุขเกษมหรือตั้งอนุ
รัตน์

โจทก์

ร้อยโทจิระพันธ์ มาลีแก้ว กับพวก จำเลย

นางเสถียรหรือบุญชู สุขเกษมหรือตั้งอนุ
รัตน์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220, มาตรา 224

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาโจทก์เป็นเรื่องเกี่ยวกับดุลพินิจในการ
รับฟังพยานหลักฐานจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง เมื่อศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์
พิพากษายกฟ้อง โดยอาศัยข้อเท็จจริงเนื่องจากพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบฟังไม่ได้
ว่าจำเลยทั้งสี่มีความผิด ฎีกาของโจทก์จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 220 ไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า โจทก์มีสิทธิที่จะฎีกาได้ตามกฎหมายเพราะเนื้อหาและสาระสำคัญ
ในฎีกาของโจทก์ เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์
ด้วย

หมายเหตุ ทนายจำเลยทั้งสี่แถลงคัดค้าน (อันดับ 64)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสี่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
157,83,84

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์ไม่มีมูล จึงพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 59)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 63)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโดยฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 เชื่อโดยสุจริตว่าโจทก์ร่วมกับนางสาวพรศิริ และพวกกระทำความผิดตามพระราชกำหนดควบคุมสินค้าตามชายแดน ย่อมมีอำนาจจับกุมโจทก์ได้ตามกฎหมายและจำเลยที่ 4 เป็นพนักงานสอบสวนเมื่อรับแจ้งความและตัวโจทก์ไว้จากจำเลยทั้งสามแล้ว ย่อมมีอำนาจสอบสวนตามหน้าที่โดยชอบไม่ได้มีเจตนากลั่นแกล้งโจทก์แต่อย่างใด โจทก์ฎีกาว่าการกระทำต่าง ๆ ของจำเลยทั้งสี่มีเจตนากลั่นแกล้งโจทก์เพื่อที่จะให้โจทก์ต้องได้รับโทษทางอาญาเป็นฎีกาโต้แย้งในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโดยฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 เชื่อโดยสุจริตว่าโจทก์ร่วมกับนางสาวพรศิริ และพวกกระทำความผิดตามพระราชกำหนดควบคุมสินค้าตามชายแดน ย่อมมีอำนาจจับกุมโจทก์ได้ตามกฎหมายและจำเลยที่ 4 เป็นพนักงานสอบสวนเมื่อรับแจ้งความและตัวโจทก์ไว้จาก

จำเลยทั้งสามแล้ว ย่อมมีอำนาจสอบสวนตามหน้าที่โดยชอบไม่ได้มีเจตนาถล่นแกล้ง
โจทก์แต่อย่างใด โจทก์ฎีกาว่าการกระทำต่าง ๆ ของจำเลยทั้งสี่มีเจตนาถล่นแกล้ง
โจทก์เพื่อที่จะให้โจทก์ต้องได้รับโทษทางอาญาเป็นฎีกาโต้แย้งในปัญหาข้อเท็จจริง
ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220ที่ศาลชั้นต้น
สั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สมศักดิ์ จุสวัสดิ-อำนวยการ อินทฤทธิ-ดำริ ศุภพิโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ